

ПУБЛИКАЦИЯ

Крейцбергкассерне

Касерна Тюренн

Цвайбрюккен

Рейнланд-Пфальц

**Федеративная Республика
Германия**

Договор Уркунда № 1400/98 от 06.10.1998 в оригинальном тексте:

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Ведется в Зарлуи 06 октября 1998 года. Перед подписавшим нотариусом;

Мануэль Мохр

с офисом в Зарлуи, явились:

1. в качестве
продавца:

Господин Зигфрид Хиллер, родился 19.06.1951, государственный
служащий - удостоверенный служебным удостоверением -

действующий от имени Федеративной Республики Германия (Федеральное финансовое
управление), представляющий Федеральное управление активами Ландау, Улица
Габельсбергера 1, 76829 Ландау, на основании оригинала доверенности от 05.10.1998,
выданной представителем председателя Федерального управления активами Ландау.

1. в качестве продавца:

Федеративная Республика
Германия (Федеральное
финансовое управление)
представлена:

Федеральное управление
активами Ландау, улица
Габельсбергера 1, 76829
Ландау / в Пфальце

- в дальнейшем именуемый **Федерация** -

2. В качестве покупателя

Покупатель 2 а)

а) Компания Tasc- Bau Handels.- und Generalübernehmer für Wohn.- und Industriebauten AG, с
офисом в Шпикендорфе, зарегистрирована в торговом реестре окружного суда
Халле-Заалькрейс под номером HRB 9896, представлена своим единоличным исполнительным
директором господином Йозефом Табельоном, коммерсантом, родившимся 18.06.1950, с
деловым адресом 66787 Вадгассен, Провинциалштрассе 168, известным лицом.

- в дальнейшем именуемый **K Käufer 2 а** -

K Käufer 2 b),

Господин Рик Гёриц, родился 21.03.1976, проживает в 66482 Цвайбрюккен,
Хофенфельштрассе. 222, удостоверение личности

- в дальнейшем именуемый **K Käufer 2 b** -

- ниже именуемый "Покупатель" -.

Справка о представительстве:

Настоящим действующий нотариус подтверждает на основании своего ознакомления с сегодняшнего дня с торговым реестром, веденным в окружном суде Хале – Заалькрейс – HR B 9896, что

а) фирма TASC – BAU Торговая и генеральная подрядная компания для жилых и промышленных зданий AG зарегистрирована там и b) господин Йозеф Табельон, вышеупомянутый, является единоличным представителем и освобожденным от ограничений § 181 Гражданского кодекса Германии директором.

Появившиеся, действуя как указано, заявили:

Мы заключаем следующий

договор
к
у
пли-продажи:

Купля-продажа / Владение § 1:

§1 Владение

I. Федеративная Республика Германия (Федеральное финансовое управление) является собственником земельного участка, зарегистрированного в земельной книге Amtsgerichts Zweibrücken, лист 5958, в Гемаркунг Звайбрюккен.

Лн. № 120 Участок № 2885/16 Здание и открытая территория,
Делавэрштрассе Ландштулер Штрассе 97, 107 Луизианштрассе
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Пенсильванияштрассе 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Техасштрассе

Вирджиништрассе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- к 103 699 кв. м. -

II. Недвижимость обременена в разделе II земельной книги ограниченной личной сервитутом (право на газопровод); предоставлено для Saar Ferngas AG Зарбрюккен в соответствии с разрешением от 05.04.1963. Это обременение будет учитываться покупателями для

дальнейшее терпимое использование. Недвижимость свободна от обременений в Отделе III земельной книги. Другие не зарегистрированные в земельной книге обременения и ограничения и т. д. (например, старые права) не известны, если это не вытекает из данного свидетельства. Федерация в этом отношении не несет ответственности. Если такие обременения все же существуют, они будут приняты покупателями.

III. Недвижимость застроена 26 жилыми зданиями с общим количеством 337 жилых единиц, а также котельной.

§2 Договорные отношения

I. Часть недвижимости, обозначенная красным в приложении, с существующими зданиями n

Луизианштрассе 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23,
25, Пенсильванияштрассе 8, 11-/13, 15, 17,

всего 71 жилое единица была передана Нидерландскими вооруженными силами
Федеративной Республикой Германия на основании международного правоотношения.

II. Международное правоотношение между Федеративной Республикой
Германия и Королевством Нидерланды относительно переданных частей
недвижимости остается неизменным в рамках данного договора.

III. Договорные стороны предполагают, что Нидерландские вооруженные силы,
вероятно, покинут жилой район, и переданные части недвижимости будут возвращены
Федерацией. Точный срок возврата не известен ни Федерации, ни покупателям.

Международное правоотношение еще обрабатывается Федерацией.

В случае, если Нидерландские вооруженные силы не вернут жилой район Федерации в
течение следующих двух лет, будет ссылаться на положение в § 5 абз. III.

IV. К договорному владению также относится котельная в здании № 4233,
в которой работают два работника Федерации в качестве кочегаров.

Федерация проинформировала покупателей о законодательных положениях § 613 а Гражданского кодекса
Германии.

V. Кроме того, существуют следующие договорные отношения:

1. Договор о разрешении на эксплуатацию системы широкополосного кабелирования с
TKS Telepost Kabel- Service Kaiserslautern GmbH от 22.02.1995/ 28.03.1995.

Покупатель по пункту 2b) вступает в этот известный ему договор вместо Федерации.

2. Договор о поставке каменного угля с фирмой Rheinbraun Handel Süd GmbH.
Покупатель по пункту 2b) вступает в этот ему известный договор вместо Федерации.

3. Соглашение о совместном использовании дорог и коммуникаций со Студенческим объединением Кайзерслаутерна из договора купли-продажи с Федерацией от 15.08.1996.

Покупатели вступают вместо Федерации в обязательства перед Студенческим объединением.

§3 Объект покупки.

I. Федерация продает покупателям по пунктам 2a) и 2b) в соотношении, которое следует из § 4 абз. I, **указанную недвижимость со всеми правами и обязанностями, а также составляющими**, за исключением 20-кВ кольцевой линии, которая находится в объекте покупки и обозначена красным на плане расположения (Приложение 2).

II. Исключается также участок площадью около 30 кв. м, который обозначен зеленым на плане расположения (Приложение 3) и будет передан соседу по участку в рамках процедуры регулирования границ.

§ 4 Деление объекта покупки/ Измерение

Покупатели приобретают
следующим образом:

I. Внутри отношений между покупателями предусмотрено следующее распределение предмета покупки:

a) покупатель 2a) приобретает площади, обозначенные синим на плане расположения (Приложение 3), а также все инфраструктурные объекты, за исключением отопительных трубопроводов,

b) покупатель 2b) приобретает площади, обозначенные красным на плане расположения (Приложение 3), а также отопительные трубопроводы, но без прочих инфраструктурных объектов.

II. Покупатель 2a) в течение четырех недель после удостоверения настоящего договора подаст заявку на измерение частичных площадей в согласовании с покупателем 2b). Кроме того, покупатель 2a) в течение четырех недель после удостоверения настоящего договора инициирует деление частично приобретенных площадей покупателем 2b), как показано в приложенном плане расположения (Приложение 4). Все расходы на измерение несет покупатель 2a). Если владение еще не передано покупателям, Федерация предоставляет покупателю 2a) необходимые права доступа для проведения измерений.

§ 5 Исполнение договора

I. Учитывая существующее международное правоотношение с Нидерландскими вооруженными силами, этот договор купли-продажи будет исполнен относительно участков, обозначенных красным на плане расположения (Приложение 1), только после того, как Нидерландские вооруженные силы вернут эти участки Федерации.

Это касается, в частности, перехода владения, пользований и обременений, срока оплаты цены покупки, который относится к этим участкам, и передач прав для этих участков.

II. Договорные стороны исходят из того, что Нидерландские вооруженные силы вернут переданные им части недвижимости Федерацию в течение следующих двух лет.

III. В случае, если Нидерландские вооруженные силы не вернут жилой район или его части в течение следующих двух лет, Федерация будет добиваться согласия Нидерландских вооруженных сил на передачу собственности в отношении еще не возвращенных частей покупателю по пункту 2b).

§ 6 Цена покупки

I. Цена покупки для предмета договора, указанного в § 3 абз. I, составляет ДМ 5.182.560,-- (в словах: пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят).

II. Из этой суммы сумма в размере 3.262.560 ДМ относится к части недвижимости, обозначенной на плане расположения (Приложение 5) синим цветом. Эта сумма, за которую в отношении между сторонами покупатель отвечает по пункту 2a), подлежит уплате следующим образом:

a) Первоначальный взнос в размере 1/3 от суммы 3.252.560 ДМ составляет 1.087.520 ДМ, подлежащий уплате в день подписания. Эта часть цены покупки уже оплачена, что Федерация настоящим подтверждает.

b) Оплата частичной суммы в размере 2.175.040 ДМ в пять частей по 435.008 ДМ, плюс 2% проценты выше соответствующей учетной ставки Немецкого федерального банка ежегодно от остатка суммы с момента сегодняшнего удостоверения этого договора, при этом учетная ставка, действующая первого числа месяца, является определяющей для процентной ставки этого месяца.

Для рассрочки применяется следующий график платежей и сроков, однако досрочные платежи допустимы.

- 1-й платеж ДМ 435.008,--, подлежит оплате по истечении 12 месяцев после заключения договора купли-продажи, то есть до 06.10.1999, плюс 2 % процентов сверх соответствующей учетной ставки Немецкого федерального банка от суммы 2.175.040,-- ДМ,

- 2-й платеж ДМ 435.008,--, подлежит оплате по истечении 24 месяцев после заключения договора купли-продажи, то есть до 06.10.2000, плюс 2 % процентов сверх соответствующей учетной ставки Немецкого федерального банка от суммы 1.740.032,-- ДМ,

- 3-й платеж ДМ 435.008,--, подлежит оплате по истечении 36 месяцев после заключения договора купли-продажи, то есть до 06.10.2001, плюс 2 % процентов сверх соответствующей учетной ставки Немецкого федерального банка от суммы 1.305.024,-- ДМ,

- 4. Платеж ДМ 435.008,--, подлежит оплате по истечении 48 месяцев после заключения договора купли-продажи, то есть до 06.10.2002, плюс 2 % процентов сверх соответствующей учетной ставки Немецкого федерального банка от суммы ДМ 870.016,--,

- 5-й платеж ДМ 435.008,--, подлежащий уплате по истечении 60 месяцев после заключения договора купли-продажи, таким образом, до 06.10.2003, плюс 2 % процентов выше соответствующей дисконтной ставки Немецкого федерального банка от суммы ДМ 435.008,--.

Проценты будут рассчитываться Федерацией по соответствующему сроку платежа по платежам, отдельно запрашиваться у покупателей и должны быть уплачены в течение четырех недель после запроса на счет Кассы федерального правительства Дюссельдорфа, Земельного центрального банка Дюссельдорфа, БЛЗ 300 000 00, номер счета 30 001 040, с указанием назначения платежа "Процентные платежи Кройцберг- жилой район, Цвайбрюккен, Глава 0807, Заголовок 13101".

III. Сумма в размере ДМ 1.920.000,-- относится к части недвижимости, обозначенной красным цветом на плане расположения (Приложение 5).

Сумма, за которую покупатель несет ответственность в соответствии с внутренними условиями по пункту 2b), подлежит оплате в течение трех недель после письменного запроса от Федерации.

Запрос Федерации осуществляется незамедлительно после возврата частей недвижимости Нидерландскими вооруженными силами или после согласия Нидерландских вооруженных сил на передачу права собственности на переданные вам части недвижимости.

В случае возврата отдельных зданий или частей недвижимости соответствующая частичная сумма из 1.920.000 ДМ подлежит оплате в течение трех недель после письменного запроса от Федерации. Размер частичной суммы определяется в зависимости от соотношения жилой площади зданий, охваченных частичным возвратом, к общей жилой площади зданий, обозначенных красным на плане расположения (Приложение 1).

IV. Частичная сумма согласно абзацу II.а) подлежит оплате единовременно в Кассу федерального правительства Кобленца, Земельный центральный банк Кобленца, BLZ 570 000 00, счет № 570 010 01 с указанием назначения платежа "Оплата цены покупки Жилого комплекса Кройцберг, Цвайбрюккен, Глава 0807 Заголовок 131 01."

Частичные суммы согласно пункту II.b) и пункту III подлежат оплате в Кассу федерального правительства Дюссельдорфа, Земельный центральный банк Дюссельдорфа, BLZ 300 000 00, счет № 30 001 040, с указанием назначения платежа "Рассрочка Жилой комплекс Кройцберг, Цвайбрюккен, Глава 0807 Заголовок 131 01."

V. Для своевременности платежа имеет значение не день отправки, а день зачисления на вышеупомянутые счета федеральных касс. В случае просрочки платежа подлежат уплате проценты за просрочку в размере 3% выше соответствующей дисконтной ставки Немецкого федерального банка, при этом ставка на Первое число

Действующий дисконтная ставка для каждого процентного дня этого месяца является определяющей. Кроме того, в случае просрочки покупатели обязаны возместить Федерации все прочие доказуемые убытки от просрочки и расходы на напоминания. К прочим доказуемым убыткам от просрочки в частности относится также разница между вышеупомянутой процентной ставкой и более высокой процентной ставкой по кредитам Федерации для покрытия своих расходов.

Покупатели подчиняются немедленному принудительному исполнению из этого свидетельства в отношении всех своих активов по обязательствам по платежам, взятым на себя в данном документе, перед кредитором.

Кредитору должна быть выдана исполнимая копия данного свидетельства в любое время, без необходимости доказывать факты, от которых зависит наступление обязательства.

Нотариус указал на § 454 Гражданского кодекса Германии. Данная норма отменяется, так что у продавца остаются законные права на отказ.

§ 7 Залоговое право / Банкгарантия

I. Для обеспечения всех основанных на этом договоре - также условных - неисполненных платежных требований Федерация назначает на все имущество, указанное в абзаце I, книжное залоговое право в размере ДМ 10.000.000,-- (в словах: немецкая марка десять миллионов), которое с сегодняшнего дня подлежит ежегодной процентной ставке 18% (восемнадцать процентов). Федерация с согласия покупателя разрешает регистрацию такого книжного залогового права за счет имущества, указанного в § 1 абзаце I, и в пользу Федеративной Республики Германия (Федеральное финансовое управление), представленное Федеральным управлением по вопросам имущества Ландау - далее именуемое "Кредитор".

Залоговое право подлежит следующей регистрации:

I. Залоговое право подлежит ежегодной процентной ставке в 18 процентов, начиная с сегодняшнего дня. Проценты должны быть уплачены в последующем календарном году в первый день.

2. Залоговое право подлежит исполнению.

В связи с суммой залогового права вместе с процентами Федерация подчиняется немедленному принудительному исполнению в отношении обремененной собственности таким образом, что принудительное исполнение по этому документу допустимо против соответствующего владельца земельного участка. Федерация безотзывно одобряет и запрашивает **безотзывно** регистрацию этого пункта о подчинении в земельной книге.

Все расходы, возникающие при установлении залогового права, несет покупатель в соответствии с пунктом 2а).

Федерация намеревается, после получения кадастрового свидетельства о внесении изменений в отношении выделенных участков, обозначенных синим на плане расположения (Приложение 3), аннулировать залоговое право на оставшихся частях земельного участка № 2885/16 и оставить это залоговое право только на участках, обозначенных синим на плане расположения (Приложение 3).

Залоговое право принимается покупателем в соответствии с пунктом 2а) для вещной ответственности.

Федерация по требованию покупателя уступит залоговое право 2а) ведущему Немецкому деловому банку, который, согласно следующему абзацу II, гарантирует платежные обязательства покупателей, как только ему полностью будут предоставлены гарантии, описанные в следующем абзаце II.

II. Покупатель по пункту 2а) обязуется перед Федерацией, принимающей это, в течение четырнадцати дней после получения кадастрового свидетельства об изменениях относительно участков, отмеченных синим на плане расположения (Приложение 3), передать Федерации для обеспечения остатка цены покупки в размере DM 4.095.040,-- а также для обеспечения условной обязанности доплаты в соответствии с § 11 абз. III данного договора в размере DM 5.817.440,-- следующие безусловные банкгарантии ведущего немецкого коммерческого банка:

а) Банкгарантия на сумму DM 2.175.040,-- плюс проценты, подлежащие уплате в соответствии с § 6 абз. II.b) и абз. V., а также расходы в соответствии с § 767 абз. 2 Гражданского кодекса Германии для обеспечения обязательства по платежу в соответствии с § 6 абз.

II.b). Банкгарантия на сумму 1.920.000 DM,-- плюс проценты и расходы согласно § 767 Торгового кодекса Германии для обязательства по платежу в соответствии с § 6 абзац III.,

с) Банкгарантия на сумму 5.817.440 DM,-- плюс проценты и расходы согласно § 767 Гражданского кодекса Германии для обеспечения условной обязанности доплаты в соответствии с § 11 абзац III. Эта банкгарантия также может быть использована для возникающих требований Федерации из других нарушений договора.

Федерация уже сейчас соглашается на соответствующее сокращение гарантий на оставшиеся части обеспечиваемых требований. Гарантии, указанные выше в пунктах b) и с), могут быть временными; однако они должны быть действительны как минимум в течение пяти лет с момента удостоверения данного договора купли-продажи.

§ 8 Передача собственности

I. Владение обозначенными на плане расположения (Приложение) синим цветом участками, а также всеми проданными основными инфраструктурными объектами общего предмета купли-продажи (дороги, включая уличное освещение с сетями, дождевые резервуары вместе с канализационными трубами, отопительными трубами, водопроводами и низковольтными линиями - до подключения к домам) с сегодняшнего дня, даты удостоверения этого договора, переходит к покупателям.

II. Владение обозначенным на плане расположения (Приложение 5) красным цветом участком переходит к покупателям только после возврата этого участка Нидерландскими вооруженными силами Федерация или после согласия Нидерландских вооруженных сил на переоформление собственности и после оплаты доли цены покупки, относящейся к этому участку. Если Нидерландские вооруженные силы осуществляют частичный возврат, владение частями участков переходит только после оплаты доли цены покупки, относящейся к соответствующим частям участков. Передача будет документирована в письменной форме.

III. С момента передачи все пользования, а также частные и публичные обременения переходят к покупателям. С этого момента покупатели несут ответственность за прочие публичные сборы, пошлины и налоги, а также за риск случайной утраты или ухудшения предмета покупки, обязательство по обеспечению безопасности дорожного движения и обязательство по уборке улиц и посыпке.

Покупателям известно, что Федерация, как самообеспечитель, не заключила страховку на покупаемый объект, указанный в § 3.

§ 9 Доплата за планировочные возможности более высокого качества

I. Объект покупки на данный момент все еще обозначен как специальная зона и не охвачен планом застройки.

II. Определение цены покупки основано на использовании в качестве Общественного жилого пространства в соответствии с § 4 BauNVO с коэффициентом застройки 0,4 и коэффициентом этажности 1,2 в соответствии с § 17 BauNVO.

III. Покупатели обязуются в случае необходимости внести доплату к цене покупки, согласованной в этом договоре купли-продажи, если муниципалитет в качестве планировщика в течение десяти лет после подписания договора откроет возможность более высокой ценности использования, чем установлено в пункте II, и покупатели реализуют это более ценное использование до истечения десяти лет, отклоняясь от использования, основанного на пункте II, например, через увеличивающее стоимость строительное использование (уплотнительная застройка) или путем продажи.

Доплате подлежит разница между ценой покупки в соответствии с § 6 данного договора и стоимостью земельного участка на момент запроса суммы платежа со стороны Федерации. Разница в стоимости определяется независимым Экспертным комитетом по земельным ценам для района города Цвайбрюккен и экспертом при Оберхозяйственом управлении Кобленца по взаимному соглашению и устанавливается Федерацией.

Сумма платежа подлежит оплате через четыре недели после запроса на оплату со стороны Федерации.

В случае просрочки платежа применяются положения § 6 абз. V данного договора.

§ 10 Гарантия, ответственность

I. Товар, указанный в § 3 абзац I, продается в том состоянии, в котором он находится на момент удостоверения. Это состояние известно покупателям. Любая гарантия на видимые и невидимые недостатки, а также скрытые недостатки, а также применение §§ 459 и след. Гражданского кодекса Германии исключаются в отношении товара.

II. Федерация не несет ответственности за определенные размеры, границы, качество, пригодность и характеристики товара и его соответствие целям покупателей или их правопреемников.

III. Инженерное бюро ASAL, Кайзерслаутерн, проверило товар по заказу Министерства окружающей среды земли Рейнланд-Пфальц на наличие возможных загрязненных участков. При этом было установлено, что угрозы не выявлены, и поэтому исследования не требуются.

Соответствующие протоколы Рабочей группы по конверсии загрязненных участков (KoAG) известны покупателям.

IV. Федерация в этом отношении также не несет ответственности за определенные характеристики земельной собственности, допустимость использования, к которому стремятся покупатели, возможности использования и застройки, а также за состояние строительного грунта. Необходимые разрешения покупатели обязаны получить непосредственно за свой счет.

V. Федерация гарантирует, что земельная собственность в Отделе II и III земельной книги свободна от не принятых обременений и ограничений, а также от задолженности по публичным обременениям и налогам, если в этом свидетельстве не указано иное.

VI. Федерация заявляет, что не назначала строительных обременений и ей не известно о существовании таких обременений.

§ 11 Ремонт паркета

I. Покупателям известно, что паркетные полы в квартирах загрязнены полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Федерация провела выборочное обследование квартир через экологическую лабораторию ARGUK в Обервюрселе. Результаты обследования от 21.04.1998 предоставлены покупателям. Покупателям также известно, что часть встроенных шкафов, находящихся в квартирах, может быть также загрязнена.

II. Доля Федераций в ремонте паркета составляет DM 5.817.440,- и уже полностью учтена при определении цены покупки в размере DM 5.182.560,-.

Участие Федерации в расходах основано на намерении покупателей полностью заменить все паркетные полы во всех продаваемых квартирах.

Дополнительное участие в расходах на ремонт паркета, а также ответственность Федерации за возможные другие вредные вещества и участие Федерации в их возможном ремонте категорически исключаются.

Покупатели обязуются перед Федерацией отремонтировать паркетные полы в квартирах, которые

а) находятся в области, обозначенной синим цветом на плане расположения (Приложение 5), в течение 2 лет с сегодняшнего дня удостоверения, б) находятся в области, обозначенной красным цветом на плане расположения (Приложение 5), в течение 2 лет после передачи собственности в соответствии с § 8 Abs. II, путем полного замены паркетных полов. Внутри отношений между покупателями покупатель по пункту 2а) принимает на себя вышеуказанные обязательства.

III. Ремонт должен быть подтвержден Федерацией. Подтверждение осуществляется путем письменного подтверждения специализированной фирмы, ответственной за выполнение ремонтных работ. Федерация оставляет за собой право проверять выполнение ремонтных работ путем визуального осмотра.

Если доказательство не может быть предоставлено для всей недвижимости или ее частей, необходимо доплатить сумму в размере 242 ДМ за квадратный метр переработанного паркетного покрытия Федерацию.

Для обозначенных красным на плане расположения
(Приложение 5)

Обязанность доплаты по частям недвижимости также существует в том случае, если и в той мере, в какой Федерация или Нидерландские вооруженные силы провели ремонт паркета до передачи владения.

На доплата должна быть произведена в течение шести недель после запроса со стороны Федерации. n.

В случае просрочки платежа применяются положения в § 6 абзац V. данного договора.

§ 12 Внешнее обеспечение

I. УДАЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД/УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

A) Недвижимость подключена к общественной системе удаления сточных вод и общественной системе удаления поверхностных вод. Сточные воды отводятся через сборные линии жилого района, обозначенные красным на приложенном плане расположения (Приложение б), в смешанный коллектор казармы, обозначенный синим, и далее в общественный главный коллектор.

Поверхностные воды сначала собираются в дождевых резервуарах, обозначенных желтым на плане расположения (Приложение б), а затем также отводятся через сборные линии, обозначенные красным, как и сточные воды.

Дождевые резервуары имеют ограниченную емкость. При сильных осадках поверхностные воды, которые не могут быть собраны в дождевых резервуарах, отводятся через перелив в сборные линии для поверхностных вод, обозначенные зеленым, и непосредственно поступают в Бауценбах.

Сборные линии проходят через следующие третьи земельные участки и частично обеспечены договорами о разрешении, а также ограниченными личными обременениями в пользу Федерации - как указано ниже:

- Земельная книга Цвайбрюккен, лист 7002, порядковый номер 207, номер участка 3135/1, собственник: Город Цвайбрюккен, местоположение/вид использования: транспортная площадь

Тип обеспечения: отсутствие вещного обеспечения, отсутствие договора о разрешении,

- Земельная книга Цвайбрюккен, лист 7005, порядковые номера 142 и 197, номера участков 2852/16 и 3134/4, собственник: Город Цвайбрюккен,

местоположение/вид использования: лесные, транспортные, сельскохозяйственные площади,

является обеспечением: право на эксплуатацию канализационной системы; осуществление может быть передано третьему лицу. Договоры о разрешении от 29.11.1963 и 4.5.1985,

- Земельная книга Цвайбрюккен Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, Владелец
ы: супруги доктор Хайди Ламбер-Ланг и Дитрих Ланг; Цвайбрюккен,

Местоположение/Вид деятельности:
пастбище,

Тип обеспечения: нет вещного обеспечения, нет договора о разрешении,

- Земельная книга Цвайбрюккен Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Владелец: Господин Дитрих
Ланг, Цвайбрюккен, Местоположение/Вид деятельности: строительный участок и пастбище,

Тип обеспечения: нет вещного обеспечения, нет договора о разрешении.

Существующие договоры о разрешении известны покупателям.

В.) Федерация передает покупателям в обществе гражданского права сборные линии, обозначенные красным и зеленым цветом в Приложении 6, а также дождевые резервуары, обозначенные желтым цветом. Она передает все свои права, вытекающие из вышеупомянутых договоров о разрешении, покупателям в указанной доле участия. Федерация не несет ответственности за существование этих прав на оформление.

Покупатели стремятся передать сборные линии и дождевые резервуары городу Цвайбрюккен (коммунальные предприятия) в рамках договора о застройке.

Для прохождения трубопровода по земельным участкам Fl.Nrn. 2652/10 и 2652/15 с владельцами нет договора о разрешении и также нет вещного обеспеченного права на трубопровод. Федерация вновь установит это право в пользу города Цвайбрюккен.

Все остальные расходы, связанные с обеспечением внешнего подключения к канализации, в частности, расходы на передачу сборных линий городу Цвайбрюккен, а также вещное обеспечение этих линий в отношении других участков, несут покупатели, в отношениях между которыми покупатель к 2а).

С.) Покупатели предоставляют Федерации, пока Нидерландские вооруженные силы еще проживают в жилом районе, безвозмездное право совместного пользования канализационными трубами, обозначенными на плане расположения (Приложение 6) красным и зеленым цветом, а также дождевыми резервуарами, обозначенными желтым цветом. Они обязуются поддерживать трубы и дождевые резервуары в исправном состоянии, чтобы обеспечить надлежащий отвод сточных вод.

D.) Существует договор о разрешении на совместное использование сборной трубы, которая покидает жилой район на юго-западной границе участка, в пользу собственника участка № 2651, господина Доктора Йозефа Рiesa, Улица Доктора Альберта Беккера 14, 66482 Цвайбрюккен, от 16.12.1974 с дополнительными договорами от 28.09.1981, 1.10.1981, а также 16.8.1985/, 19.8.1985 и 9.2.1996/ 13.2.1996.

Покупатели вступают в известные им договорные отношения вместо Федерации.

II. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Жилой район подключен к общественному водоснабжению. Точка подключения к общественному водопроводу находится на водяной насосной станции в здании № 4241. Водопроводная линия, обеспечивающая жилой район, проходит через соседний участок Студенческого объединения Кайзерслаутерна.

Что касается совместного использования этого участка трубопровода покупателями, то следует сослаться на § 13 абзац VIII. этого договора.

III. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Вся территория Кройцберга образует единое целое и подключена через 20-кВ кольцевую линию и трансформаторные станции № 4210 и 4238. Трансформаторные станции уже были проданы Федерацией городу Цвайбрюккен.

Стремится к передаче 20-кВ кольцевой линии городу Цвайбрюккен, а также к обеспечению этой линии в интересах города Цвайбрюккен.

В этом контексте 20-кВ кольцевая линия не будет продаваться. Покупатели обязуются в необходимом объеме участвовать в передаче 20-кВ кольцевой линии городу Цвайбрюккен. В частности, они обязуются обеспечить трассу линии по требованию Федерации в разумной и обычной форме в интересах города Цвайбрюккен (городские службы).

До обеспечения прав на недвижимость покупатели предоставляют Федерации и городу Цвайбрюккен (городские службы) необходимые права доступа для эксплуатации и обслуживания трансформаторных станций и 20-кВ кольцевой линии.

Кроме того, покупатели обязуются оснастить здания в жилом районе, в согласовании с городскими службами Цвайбрюккен, измерительными устройствами в необходимом объеме.

§ 13 Внутреннее благоустройство

I. Покупателям известно, что весь жилой район на данный момент имеет частное внутреннее благоустройство. Это означает, что системы сточных вод, пресной воды и низковольтные линии, а также установки для отопления и горячего водоснабжения и дороги, включая уличное освещение, находятся в собственности Федерации и не являются общественными.

Покупателям были переданы планы относительно трассирования линий. Федерация не несет ответственности за соответствие планов фактическому трассированию линий.

II. Уличные площади

Состояние дорожных покрытий, включая уличное освещение, известно покупателям. Студенческому объединению Кайзерслаутерна Федерацией разрешено совместное использование следующих улиц в качестве подъездов к студенческому общежитию:

- Техасштрассе от Америкштрассе до впадения в Вирджиништрассе,

- Вирджиништрассе до южной границы земельного участка.
Покупатели обязуются терпеть это совместное использование.

III. Удаление сточных вод

Согласно результатам камерного обследования, проведенного в 1997 году, канализации внутри недвижимости находятся в рабочем состоянии. Этот факт известен покупателям.

Студенческому объединению Кайзерслаутерна Федерацией было разрешено до момента отвязки от федеральной канализации использовать канализацию, однако только в той мере, в какой пропуск сточных вод одобрен соответствующим строительным надзором или водным управлением.

Покупатели обязуются терпеть это совместное использование до момента отвязки или передачи канализационных труб в предприятия по утилизации.

IV. Поверхностный дренаж

Покупателям известно, что система поверхностного дренажа больше не соответствует стандартам действующего водного законодательства.

V. Водоснабжение

Покупателям известно, что свежесводные трубы, обеспечивающие жилые здания, частично проходят по зеленым зонам, находятся в плохом состоянии и нуждаются в замене.

VI. Электроснабжение

Покупателям известно, что низковольтные линии, обеспечивающие жилые здания, частично проходят по зеленым зонам и через подвальные помещения некоторых жилых зданий.

VII. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого района в настоящее время обеспечивается угольной котельной в здании № 4233.

Покупателям известно, что котельная по результатам последнего измерения выбросов TÜV Pfalz e.V. не соответствует эмиссионным нормам TA Luft. В частности, покупателям известен соответствующий уведомление Геербеауфсиктсамт Нойштадт а.д. Вайнштрассе от 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Покупатели обязуются продолжать эксплуатацию котельной, выполнять известные им требования решения от 27.10.97, осуществив переоборудование на газ/нефтяное топливо, и обеспечивать надлежащее снабжение квартир, переданных Нидерландским вооруженным силам, до их возврата Нидерландскими вооруженными силами на разумных, местных условиях.

Внутри отношений между покупателями это обязательство принимает на себя покупатель 2b).

В обмен покупатель 2a) обязуется поддерживать экономическую эффективность котельной в здании № 4233, обеспечивать теплом все продаваемые жилые здания через котельную (здание 4233) и в случае последующей продажи передать это обязательство на исключительное потребление тепла из котельной (здание 4233) покупателю, а также обязать последующих правопреемников соответствующим образом.

VIII. На соседнем земельном участке Fl.Nr. 2885/12, здании и свободной площади, Вирджиништрассе 14, 16 и 18, в пользу Федеративной Республики Германия (Федеральное финансовое управление) установлена ограниченная личная сервитут для обеспечения прав на прокладку коммуникаций (электричество, вода, отопление, уличное освещение).

Федерация по требованию покупателей потребует от Студенческого объединения повторного заказа этих прав в пользу покупателей.

Он передает всем права, вытекающие из договора купли-продажи со Студенческим объединением, покупателям. Соответствующие договорные положения известны покупателям.

IX. Телефонный кабель

Покупателям известно, что на западной границе участка, за жилым зданием Вирджиништрассе 8-12, проложен телефонный кабель для обеспечения студенческого общежития.

Покупатели допускают существование телефонного кабеля, маршрут которого обозначен красным на плане расположения (Приложение 7).

§ 14 Обязанности покупателей

I. Покупатели обязуются обеспечить надлежащую застройку частей недвижимости, переданных Нидерландским вооруженным силам. Внутри группы покупателей покупатель под номером 2a) берет на себя связанные с этим расходы. Обеспечение осуществляется, предпочтительно, путем передачи застройочных объектов, дорог и основных сетей на город Цвайбрюккен в рамках договора о застройке. При этом покупатели должны обеспечить, чтобы Нидерландским вооруженным силам после выделения дорожных участков для общественного транспорта были предоставлены достаточные парковочные места бесплатно.

II. До публичного выделения дорожных участков покупатель под номером 2a) предоставляет Федерации, а также Нидерландским вооруженным силам и их посетителям право совместного использования дорог на участках внутри жилого района и обеспечивает Нидерландским вооруженным силам парковочные места в прежнем объеме бесплатно.

Отказ от вещевое обеспечения.

Покупатель по пункту 2а) обязуется обустроить уличные площади внутри участков недвижимости, переданных Нидерландским вооруженным силам, с учетом спокойного движения.

III. В случае, если интеграция систем развития в общественную сеть не состоится, покупатели обязуются обеспечить надлежащее водоснабжение и водоотведение для Нидерландских вооруженных сил и при необходимости, в частности, проложить новые линии водоснабжения. Внутри группы покупателей покупатель по пункту 2а) берет на себя связанные с этим расходы.

IV. Покупатели обязуются своевременно уведомлять Федеральное управление активами Ландау и отдел недвижимости Нидерландских вооруженных сил "DGW &T, Дирекция Германия, Кастаненвег 3, 27404 Зевен" о строительных работах, которые могут затрагивать переданную территорию или ухудшать ее жилую ценность, а также о графике этих строительных работ, чтобы они могли адекватно отреагировать на данные мероприятия.

V. В случае последующей продажи частей земельных участков третьему лицу, это лицо должно быть обязано в том же порядке.

Покупатели обязуются, по требованию Федерации, обеспечить надлежащее развитие переданного Нидерландским вооруженным силам участка, организовав вещное обеспечение объектов водоснабжения и водоотведения.

§ 15 Совместная ответственность

За все обязательства, принятые по этому договору перед Федерацией, покупатели отвечают как солидарные должники по пунктам 2 а) и 2 б).

§ 16 передачи прав

Стороны договора согласны с тем, что передачи прав должны быть оформлены в двух или нескольких дополнительных документах.

Отказ в отношении части площади, обозначенной синим на плане расположения (Приложение 5), будет объявлен только после проведения измерений и предоставления доказательств изменений, а также после того, как Банкгарантии в соответствии с § 7 абз. II будут переданы Федерации. Отказ в отношении части площади, обозначенной красным на плане расположения (Приложение 5), будет объявлен только после проведения измерений, предоставления доказательства изменений, если Нидерландские вооруженные силы вернули передаваемую область Федерации или согласились на передачу собственности, и часть цены покупки, относящаяся к этому, была оплачена в соответствии с § 6 абз. III.

§ 17 Предварительные записи о передаче права

Для обеспечения требования на Auflassung и передачу собственности к обременениям, указанным в § I Abs. I, будет разрешена и запрашивается запись каждой Auflassungsvormerkung в пользу покупателей по 2а) и 2б) для внесения в земельную книгу.

Участники согласны и просят удалить эти предварительные записи.

a) на земельной собственности, предметом договора, с регистрацией перехода права собственности, если не было промежуточных записей, если только приобретатель не дал согласие,

b) на неотчуждаемой части земельной собственности, указанной в § 1, с выполнением подтверждения изменений в земельной книге. Для подтверждения того, что участок не был продан, достаточно заверенной печатью действующего нотариуса справки.

§ 18 Земельный налог, сборы за владение землёй, взносы на развитие, взносы на инфраструктуру и благоустройство e

Все взносы на развитие, на подключение и на улучшение, запрашиваемые до дня удостоверения у Федерации в соответствии с Законом о строительстве, Законом о муниципальных сборах и местным уставом, оплачены и включены в цену покупки.

Взносы, запрашиваемые с дня удостоверения, независимо от времени их назначения и адресата доставки, ложатся на покупателей.

§ 19 налог на приобретение недвижимости

I. Расходы и сборы, связанные с этим договором купли-продажи и его исполнением, у нотариуса, в суде и государственных органах, а также налог на приобретение недвижимости несет покупатель в соответствии с пунктом 2а).

II. на получение разрешения или подтверждения от одной из сторон договора ложатся на нее. n.
р
асх
оды

§ 20 Исполнительная деятельность нотариуса

I. Нотариус уполномочен запрашивать и принимать разрешения или отрицательные свидетельства, необходимые для действительности договора или его исполнения. Эти документы должны вступить в силу для всех участников с момента их поступления к действующему нотариусу или хранителю данного документа.

Нотариус берет на себя незамедлительное информирование участников.

II. Все записи в земельной книге должны производиться только по заявлениям действующего нотариуса. Он также уполномочен, освобожденный от ограничения § 181 Гражданского кодекса Германии, подавать заявки для участников отдельно и ограниченно, а также в том же порядке отозвать их и дополнить или изменить данный документ, если это потребуется для осуществления желаемой записи в земельной книге и не затрагивает существенные условия договора купли-продажи.

III. Участники договора отказываются от своего собственного права на подачу заявки.

IV: Нотариус не уполномочен на получение государственных разрешений с условиями и требованиями, а также на решения, которыми государственное разрешение отказано или право преимущественной покупки осуществляется. Эти решения должны быть вручены участникам; копия будет запрашиваться у нотариуса.

§ 21 Клауза о частичной недействительности

Если какое-либо положение данного договора будет недействительным или станет таковым, остальные положения данного договора останутся в силе.

На место недействительного или ставшего недействительным положения должно прийти законное положение или, если законное положение не предусмотрено, правило, соответствующее смыслу данного договора.

§ 22 Полнота удостоверения

Дополнительные соглашения не были достигнуты.

§ 23 Письменная форма

Последующие соглашения к этому договору требуют письменной формы для своей действительности, если не существует обязательства на удостоверение.

§ 24 Уведомления нотариусом

Участники были проинформированы о том, что:

I. этот договор, в той мере, в какой применяется закон о земельном обороте или закон о строительстве, вступает в силу только с момента получения соответствующего разрешения и в остальном может быть выполнен Федерацией только при наличии необходимого разрешения согласно закону о строительстве и при условии, что право преимущественной покупки не будет осуществлено;

II. все юридические заявления, от которых зависит заключение и существование этого договора, должны быть удостоверены в соответствии с § 313 Торгового кодекса Германии, в противном случае этот договор недействителен;

III. право собственности переходит к покупателям только с момента записи в земельной книге, при этом должны быть представлены свидетельство о налоговой неприемлемости и государственные разрешения или отрицательные свидетельства;

IV. Федерация и покупатели как солидарные должники отвечают за налоги, касающиеся владения недвижимостью, налог на приобретение недвижимости, а также нотариальные и судебные расходы, при этом Федерация отвечает только в той мере, в какой ей не предоставлена бесплатность или скидка по закону;

V. Нотариус действительно ознакомил с земельной книгой, однако не с кадастром недвижимости и реестром обременений, и обозначение в земельной книге не дает информации о разрешенном виде использования.

VI. Нотариус не взял на себя налоговую и экономическую консультацию. .

§ 25 Anlagen

В той мере, в какой в этом свидетельстве упоминаются приложения, они являются составной частью этого договора.

§ 26 Подсудность

Подсудность для всех правовых споров, вытекающих из этого договора, определяется в Ландау в Пфальце.

§ 27 Выдача

I. Получатели данного договора:

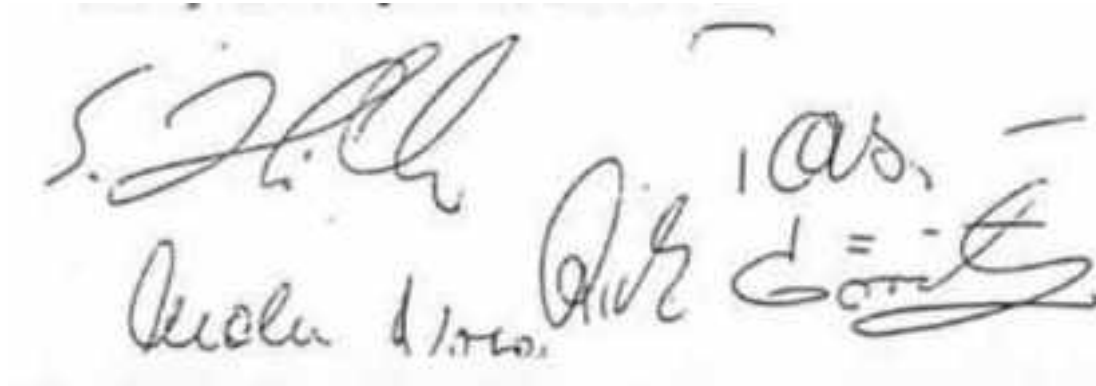
Федерация получает 1 экземпляр и 3 заверенные копии, покупатели по 1 экземпляру и заверенной копии, земельная книга Цвайбрюккена получает 1 экземпляр, налоговая служба Цвайбрюккена, отдел налога на приобретение недвижимости — 2 копии, а экспертный комитет — 1 копию.

II. Уведомления о земельной книге запрашиваются Федерацией в трех экземплярах, покупателями — в одном экземпляре.

В заключение присутствующие заявили:

В ответ на окончательный вопрос действующего нотариуса все участники явно заявляют, что не хотят вносить никаких дополнительных изменений в вышеуказанный текст договора, который был детально согласован участниками в ходе длительных предварительных переговоров и одобрен их юридическими и налоговыми консультантами. Они настаивают на удостоверении в вышеуказанной форме.

Данный протокол был прочитан нотариусом присутствующим, ими
одобрен и ниже подписан собственноручно следующим образом:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hilger', is written on a light-colored background. The signature is cursive and somewhat stylized.

Приложение а:

Доверенность На основании § 16 Закона о финансовом управлении
(FVG) в редакции Закона о финансовой адаптации от 30.08.1971
(BGBl. I.S. 1426) я уполномочиваю. Господина Зигфрида Хиллера

в Федеральном управлении по вопросам
имущества Ландау

к продаже участка, зарегистрированного в земельной книге Цвайбрюккен, лист
5958, в Гемаркунг Звайбрюккен, участок 2885/15, здания и свободные пло
щади, Делавэрштрассе, Ландштулерштрассе 97, 107 Луизианштрассе 1, 3, 5, 7,
9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Пенсильванияштрассе 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Техасштрассе, Вирджиништрассе 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

С общей площадью 103 699 м2.

Стоимость предмета договора: 5.182.560,-- ДМ (словами: пять миллионов сто
восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят немецких марок)

Ландау, 05.10.1998

Федеральное управление активами
Ландау

Подпись: Господин Плаут ROAR

- Выписка: договор купли-продажи Федеративной Республики Германия и Земли Рейнланд-Пфальц (Студенческое объединение Кайзерслаутерн) от 15.08.1996.

§ 6 Водоснабжение и водоотведение, права на использование и совместное использование уличных площадей

I. Обеспечение всего жилого комплекса Кройцберг теплом, водой и электричеством, а также водоотведение осуществляется через федеральную **систему трубопроводов, которая представляет собой единое целое**. Кроме того, улицы жилого комплекса Кройцберг, включая уличное освещение, находятся в собственности Федерации. (...)

II. На земельном участке, указанном в § 2 абз. I, проходят коммуникации для воды, электричества, тепловой энергии и уличного освещения, которые необходимы для обеспечения федерального жилого комплекса Кройцберг. Кроме того, на земельном участке расположена водяная насосная станция (4241), которая также необходима для обеспечения жилого комплекса Кройцберг.

Маршрут трубопроводов, а также расположение водяной насосной станции указаны на приложенных к этому документу планах (приложения 2 а (водопроводы/-насосная станция), 2 b (электричество), 2 c (уличное освещение) и 2 d (централизованное отопление)), которые были представлены сторонам договора для ознакомления и одобрены ими, и отмечены красным цветом. Эти планы являются частью настоящего договора. (...)

VII. Покупатель обязуется разрешить дальнейшую эксплуатацию находящихся на земельном участке, который был куплен, федеральных систем централизованного отопления, водопроводов и электрических линий, уличного освещения, а также водяной насосной станции, пока это необходимо для обеспечения - в том числе отдельных зданий - жилого района Кройцберг.

Для обеспечения этого права на использование покупатель устанавливает ограниченное личное сервитут в пользу Федеративной Республики Германия (Федеральное финансовое управление) следующего содержания:

"Право на передачу третьим лицам для эксплуатации, а также для обслуживания и обновления подземных водопроводов и электрических линий (права на линии), для эксплуатации уличных светильников и для эксплуатации подземных, а также проходящих через здание № 4200 отопительных линий в пользу Федеративной Республики Германия может быть осуществлено после предварительной договоренности с покупателем - за исключением экстренных случаев - ее уполномоченными лицами, которые имеют право входить на земельный участок и выполнять все необходимые действия на земельном участке, которые необходимы для осуществления этого права. Это право включает в себя обязательство соответствующего владельца обремененного земельного участка воздерживаться от любых действий, которые могут помешать его осуществлению."

Федерация подает заявку, и покупательница одобряет регистрацию этой ограниченной личной сервитуты в земельной книге.

Внесение записи должно произойти только после предоставления
доказательств изменения и новых наименований земельных участков.

Внесение прав осуществляется безвозмездно.

VIII. Покупатель также обязуется по требованию Федерации безвозмездно
заново оформить и обеспечить правами вышеуказанные права, указанные в
пункте VII, в пользу третьего лица, указанного Федерацией.

Контакт Бундесархив Кобленц
(Главный офис) Потсдамская
улица 1 56075 Кобленц

Специализированные отделы

Кобленц является местом расположения специализированного отдела В. Он отвечает за центральные гражданские
государственные архивные материалы Федеративной Республики Германия с 1949 года, а также за архивы западных
оккупационных зон.